

1500421-70.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082545/2021 - DEL.POL.TREMEMBE, 16973348 - DEL.POL.TREMEMBE, 279/21/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 2082545 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500421-70.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500421-70.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082545/2021 - DEL.POL.TREMEMBE, 16973348 - DEL.POL.TREMEMBE, 279/21/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 2082545 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR DE JESUS MONTEIRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Maria Prado de Melo

Vistos.

LEANDRO DE JESUS MONTEIRO foi condenado a pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 485 dias-multa, como incurso no art. 33 e ADEMIR DE JESUS MONTEIRO a pena de 09 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 911 dias-multa (p. 226/233).

Intimados para efetuarem o pagamento da pena de multa, permaneceram inertes (p. 347) .

Manifestação Ministerial pela extinção da pena de multa, independentemente de pagamento, em relação a Lenadro, por corresponder o imputado a pessoa presumivelmente pobre (p. 351/352).

É o relatório.
Decido.

O teor do Tema 931 de Recursos Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

Para que a pena de multa seja declarada extinta sem o seu adimplemento, é necessário que o executado comprove a sua hipossuficiência.

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reviu a tese referente ao Tema nº 931 dos recursos repetitivos, fixando o seguinte entendimento: “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. Como destacado pelo Min. Rogerio Schietti Cruz em seu voto, “o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988)” .

De fato, a insolvência da sanção pecuniária pelo sentenciado em situação de hipossuficiência econômica – ao obstaculizar a extinção do processo de execução – impede a expedição da certidão negativa indispensável para a regularização dos seus documentos pessoais e, entre outras consequências diretas, veda-lhe o acesso a programas assistenciais e a entrada no mercado formal de trabalho.

Na hipótese presente, tratando-se de sentenciado assistido pela Defensoria Pública (p. 145), há de se presumir sua hipossuficiência, dispensando-se a comprovação da impossibilidade de pagamento da multa – até porque excessivamente difícil e por vezes impossível a prova de fato negativo. Trata-se, evidentemente, de presunção relativa que poderá ser afastada pelo Ministério Público em ação autônoma de execução, caso disponha de elementos probatórios aptos a demonstrar que o apenado possui condições financeiras de arcar com a sanção pecuniária imposta.

Como vem decidindo o Tribunal de Justiça de São Paulo em situações assemelhadas, “diante da presunção de hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria Pública, não sendo esta ilidida nos autos, encontra-se autorizado o reconhecimento do fim da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e sem prejuízo da cobrança de tal dívida de valor, pelos meios próprios” (TJSP, Agravo de Execução Penal nº0018023-36.2021.8.26.0041, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 10.1.2022).

Além disso, o sentenciado foi condenado como incurso no art. 33, §4º, c.c. art. 40, inc. III, ambos da Lei de Drogas (e não caput), não se verificando quaisquer das hipóteses de imprescindibilidade do ajuizamento da execução da multa previstas artigo 3º, § 2º, da Resolução nº 1.229/2020-PGJ-CGMP.

Diante do exposto, ainda que pendente de pagamento, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado LEANDRO DE JESUS MONTEIRO em relação à pena de multa que lhe foi imposta neste processo criminal, por tratar-se o imputado de pessoa presumivelmente pobre.

Transitada esta em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRGD.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações, nos termos do artigo 538-A, §5º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Cancele-se eventual inclusão do nome do executado no Serasa.

No mais, em relação ao sentenciado ADEMIR DE JESUS MONTEIRO, como condenado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, é imprescindível o ajuizamento da execução de multa. Assim, expeça-se a CERTIDÃO DE SENTENÇA (cod. 505791) e após, abra-se nova vista ao MP, nos termos determinados no artigo 480-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (atualizadas pelo PROVIMENTO CG Nº 04/2020).

Ciência ao Ministério Público.
Int.

Tremembe, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA